

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1401/2533

นายทรงศักดิ์ พัฒนานุโชค

โจทก์

นางมุด ม่วงมอด กับพวก

จำเลย

นายทรงศักดิ์ พัฒนานุโชค โจทก์ ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า โจทก์ฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายจำเลยทั้งสองแถลงคัดค้าน (อันดับ 62)

คดีสืบเนื่องจากโจทก์จำเลยทั้งสองได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความว่า จำเลยทั้งสองตกลงโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เลขที่ 179 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่แรมอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ 1 ไร่ 1 งาน 71 ตารางวา ให้โจทก์และโจทก์จะชำระเงินค่าที่ดินให้จำเลยที่ 2 ตามราคาซื้อขายในสัญญาพิพาทเป็นจำนวนเงิน 342,000 บาท และค่าเสียหายอีกจำนวน 100,000 บาท โดยชำระให้แก่นางสาวชุมพร พรหมมาวิน ซึ่งได้ชำระเงินให้แก่จำเลยทั้งสองตามจำนวนเงินข้างต้นไว้ครบถ้วนแล้ว โจทก์และจำเลยทั้งสองตกลงจะไปทำการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวและชำระเงินพร้อมกันในวันที่ 20 ตุลาคม 2532 เวลา 11 นาฬิกาณ สำนักงานที่ดินอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ หากโจทก์ไม่ไปรับโอนพร้อมกับชำระค่าที่ดินทั้งหมดให้แก่จำเลยที่ 2 ตามกำหนดให้ถือว่าโจทก์ผิดนัด โจทก์จะไม่ติดใจฟ้องร้องใด ๆ เกี่ยวกับจำเลยทั้งสองและที่ดินแปลงนี้อีกต่อไป และหากจำเลยไม่ไปทำการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินตามกำหนด ยินยอมให้โจทก์ถือ

เอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาโอนของจำเลยทั้งสองแทนได้ (อันดับ 10 แผ่นที่ 6) ศาลชั้นต้นได้พิพากษาคดีไปตามยอมแล้ว

ต่อมาโจทก์ยื่นคำร้องว่า เวลา 10.45 นาฬิกา โจทก์มอบหมายให้ทนายโจทก์ไป สำนักงานที่ดินอำเภอแม่ริมเพื่อแจ้งให้ทนายจำเลยและนางสาวชุมพร พรหมมาวิน ทราบว่าโจทก์กำลังดำเนินการให้ธนาคารออกเช็คให้ และโจทก์ได้ตามไป ณ สำนักงานที่ดินอำเภอแม่ริมพร้อมเช็คและเงินสดเพื่อชำระให้นางสาวชุมพร แต่จำเลย ไม่ยอมดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวให้โจทก์ตามสัญญาประนีประนอม ยอมความ ขอให้บังคับเจ้าพนักงานที่ดินอำเภอแม่ริมดำเนินการจดทะเบียนโอนสิทธิ ในที่ดินให้โจทก์ ศาลชั้นต้นสั่งว่าจำเลยยื่นคำแถลงว่าฝ่ายโจทก์ผิดสัญญา ประนีประนอมยอมความด้วยจึงไม่อาจออกหนังสือถึงเจ้าพนักงานที่ดินให้จดทะเบียนโอนที่ดินให้โจทก์ได้ให้นัดสอบถาม (อันดับ 13,12 แผ่นที่ 4) ศาลชั้นต้น สอบถามแล้วมีคำสั่งว่าโจทก์เป็นผู้ผิดนัด (อันดับ 18)

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 54,55)

คำสั่ง

คำร้องของผู้ร้องพอแปลได้ว่า ผู้ร้องขอคุ้มครองประโยชน์ระหว่างพิจารณาตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 พิเคราะห์แล้วเห็นสมควรห้าม จำเลยทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้ เจ้าพนักงานที่ดินทราบ

คำร้องของผู้ร้องพอแปลได้ว่า ผู้ร้องขอคุ้มครองประโยชน์ระหว่างพิจารณาตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 พิเคราะห์แล้วเห็นสมควรห้าม
จำเลยทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้
เจ้าพนักงานที่ดินทราบ

(เสียง ตริวิมล-บุญศรี กอบบุญ-สมศักดิ์ วิรุทธิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>